

1500368-27.2020.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... há muito tempo.

A denúncia sobre tráfico que culminou nas diligências, restou comprovada pela localização e apreensão das drogas, juntamente do comparsa Ricardo.

Nota-se que o réu, juntamente com os comparsas, atuavam na prática do tráfico de drogas, sendo ele um dos líderes da associação.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos, não há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500368-27.2020.8.26.0165 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500368-27.2020.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2224491/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 8994465 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2224491 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DA SILVA APOLINARIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

PAULO HENRIQUE DA SILVA APOLINARIO, também conhecido como "PAULO COELHO", "GIGANTE" foi denunciado pelo Ministério Público por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, porquanto agindo em concurso e com identidade de propósitos com RICARDO DA SILVA SANTOS, vulgo "GORDÃO", "CHOCOBEL" e "BIRA", concorreu diretamente para a prática do tráfico de drogas praticado por este comparsa no dia 22 de julho de 2020, por volta das 10 horas, na Avenida Flamengo, 315, Jardim Arco Íris, nesta cidade e comarca, fornecendo a ele as drogas para serem comercializadas, bem como participando no respectivo lucro que seria obtido pela referida mercancia ilícita.
O réu foi notificado, ofereceu defesa preliminar (fls. 266/268) e a denúncia foi

recebida em 20/07/2021 (fls. 272).

Durante a instrução as testemunhas foram ouvidas e o réu interrogado.

Encerrada a fase probatória, as partes apresentaram memoriais (fls. 338/344 e 347/355).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime foi demonstrada pelo relatório de informação de nº 135/2020 (fls. 33/41), auto de exibição e apreensão (fls. 43/44), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 45), fotografias de fls. 46/48, laudo de exame químico-toxicológico (fls. 78/82), laudos periciais (fls. 73/77 e 83/93) e relatório final de fl. 127, bem como pela prova oral coligida. De igual sorte, a autoria por parte dos réus também ficou comprovada.

O policial civil Paulo Cesar Basso, afirmou que a investigação foi bastante longa e se iniciou a partir da formação de uma quadrilha que realizava furtos de agrotóxicos. Ainda, disse que foi deferida medida cautelar de interceptação telefônica, resultando na prisão em flagrante de vários integrantes daquela quadrilha, por crime de furto, ocorrido em um estabelecimento bancário. As investigações continuaram e, nas interceptações realizadas, foram captadas conversas entre o réu e Ricardo da Silva, gerando pedido de busca e apreensão no estabelecimento comercial deste último. Posteriormente, o acusado foi encontrado com grande quantidade de entorpecentes.

O investigador de polícia José Eduardo Trevisan prestou depoimento no mesmo sentido.

Homero Paulo Pires Lacorte Junior, policial civil, afirmou que receberam informações do setor de investigações de Dois Córregos, de que Ricardo da Silva estaria associado a PAULO para fins de cometer o crime de tráfico de drogas, sendo demonstrado por intermédio das conversas captadas em interceptação telefônica. Disse que foram localizados mais de 20 mil eppendorfs no estabelecimento comercial de Ricardo e em sua casa uma pequena quantidade de drogas.

As declarações dos policiais, como já se faz reiterado, na doutrina e na jurisprudência, merecem créditos e constituem-se em elementos de prova para a condenação porque não é possível a afirmação da suspeição pela mera condição funcional.

Nesse sentido acórdão da Colenda 9ª Câmara Criminal do TJSP:

“Saliento que não há nenhum impedimento de ordem moral para afastar o testemunho de policial. Assim é a jurisprudência: PROCESSUAL PENAL. NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. PROVA POLICIAL. VALIDADE. REITERADA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS TESTEMUNHOS REITERADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE FLAGRARAM A PRÁTICA DO CRIME. (Resp. 151150/SC; 1997/0072203-1 Ministro JOSÉ DANTAS - T5 - j. 07/04/1998 - DJ 18.05.1998 p. 130 - RSTJ vol. 110 p. 384). TÓXICO - tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido”. (TJSP, Apelação nº 0033294- 78.2010.8.26.0071, da Comarca de Bauru, 9ª Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, julgado em 19/01/2012).

No mesmo sentido a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, acrescentando que “Ninguém sabe onde e a que horas o crime vai eclodir. Tanto pode ser nas vias públicas, nos palácios, como nas zonas licenciosas da cidade. Por isso, nenhuma restrição à capacidade para depor” (cf. Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed., Saraiva, 1998, vol. I, pág 402).

Por isso, a simples condição de policial das testemunhas não torna inócuos os seus depoimentos (Cód. Proc. Pen., arts 202 e 214; combinados).

Com efeito, depoimentos de policiais, ainda mais em tema de comércio clandestino de drogas, devem ser tidos como meio de prova apto a sustentar uma condenação, porquanto seria incoerente presumir, da simples condição funcional das testemunhas, levaria ao descrédito de suas palavras. E vale lembrar que o réu, em momento algum, provou que os policiais queriam prejudicá-lo.

O acusado PAULO disse que não vendeu ou forneceu drogas para Ricardo. Acreditava que ele era apenas usuário. Afirmou que Ricardo estava vendendo um carro e mandou mensagem para ele, a fim de obter maiores informações sobre o veículo, a pedido de um amigo. Alegou que Ricardo respondeu que estava ocupado, fazendo umas entregas. A partir daí, prosseguiu, a interceptação se iniciou. Asseverou que nada sabe sobre as drogas apreendidas nestes autos e que está respondendo por outros delitos, dos quais não é o autor. Questionado, disse que as "garrafas" a que se referiu na interceptação eram de cerveja, perguntou se Ricardo sabia onde comprar com preço mais acessível.

A negativa do réu restou isolada no contexto probatório, não passando de mera alegação.

Conforme se extrai dos autos, durante diligências para apurar o envolvimento do réu em diversos crimes, com a autorização de interceptação telefônica, os policiais verificaram que PAULO estava agindo em concurso e com identidade de propósitos com Ricardo da Silva, concorrendo diretamente para a prática de tráfico de drogas. Verifica-se que o acusado fornecia a Ricardo as drogas para serem comercializadas e auferia lucro com a respectiva venda.

Após a realização das escutas nas linhas telefônicas utilizadas por Ricardo e por PAULO (medida cautelar de interceptação deferida nos autos nº 1500131-90.2020.8.26.0165), bem como das diligências realizadas pelos policiais em Dois Córregos, restou claro que o réu concorreu diretamente no tráfico, tendo fornecido as drogas localizadas na residência de Ricardo (fls. 43/47).

Na data dos fatos, os policiais em cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizaram no estabelecimento comercial de Ricardo mais de 20.000 pinos vazios, bem como uma balança de precisão (com resquícios de droga). Ainda, na residência de Ricardo, o qual estava mancomunado com o réu, mantinham em depósito porções de cocaína e maconha, além de dinheiro em notas variadas (fls. 212/257).

Insta salientar que PAULO e Ricardo foram recentemente condenados em Primeiro Grau de Jurisdição no crime de associação para o tráfico (autos 1500139-67.2020.8.26.0165).

Prova qualquer existe, outrossim, no sentido de o réu PAULO trabalhava com "rolo com carros".

Tampouco parece crível a afirmação dada pelo réu, no sentido de o termo "garrafas" utilizado nas escutas, se referir à intenção de adquirir "garrafas vazias de cerveja". O réu não possuía um depósito de bebidas, realizava "rolo com carros", conforme disse em seu interrogatório, fato este, repita-se, não demonstrado.

Destarte, extrai-se do conjunto probatório produzido nos autos que o réu praticou o crime que lhe foi imputado na denúncia.

De igual sorte, não há qualquer indício que demonstrasse eventual perseguição dos agentes públicos que atuaram na investigação do delito em questão.

Nesse sentido, verbis:

"[...]. Por igual, os depoimentos dos policiais merecem inteira acolhida, já porque eles também não conheciam o apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo praticado o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexistente razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades. [...]" (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0109638-27.2014.8.26.0050, Rel. Des. Moreira da Silva, j. 17/12/2015).

Destaco que, conforme afirmado pelos policiais, não há dúvidas acerca da identidade do acusado, o qual já era alvo de investigação há muito tempo.

A denúncia sobre tráfico que culminou nas diligências, restou comprovada pela localização e apreensão das drogas, juntamente do comparsa Ricardo.

Nota-se que o réu, juntamente com os comparsas, atuavam na prática do tráfico de drogas, sendo ele um dos líderes da associação.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos, não há

como deixar de reconhecer a autoria delitiva do réu. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório. A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelo réu.

Da dosimetria da pena

Provadas, assim, a autoria e materialidade delitivas, passo à dosimetria da pena, com base nos artigos 42 e 43, parágrafo único, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nesta primeira fase, a pena deve ser aumentada em 1/6, tendo em vista os maus antecedentes registrados (fls. 139/146). Fixo a pena base, destarte, em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa

Em segunda fase, conforme fls. 151/168, o réu é reincidente (término do cumprimento das penas a que estava condenado ocorreu em março de 2020 – fl. 168), de modo que majoro sua pena em 1/3, resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 777 dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição, motivo por que é a pena definitiva.

Deixo de proceder a redução prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pois não preenche os requisitos subjetivos da benesse. Com efeito, há notícia de estrutura organizacional na aquisição e distribuição do entorpecente.

O tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, nos termos do artigo 2º, caput, da Lei nº 8.072/90, e o regime de cumprimento da pena pela prática desse crime será inicialmente o fechado (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90), o mais recomendável, além disso, à espécie, tendo em vista a natureza do delito tratado, que deve ser julgado com rigor em vista das consequências deletérias que tem trazido a toda a sociedade.

Não tem direito à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nem à suspensão condicional da pena, tendo em vista que tais medidas não são socialmente recomendáveis e nem compatíveis com o delito de tráfico de drogas, sendo insuficientes para reprovação da conduta, considerada sua gravidade, além do montante das penas fixadas.

Diante do exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PAULO HENRIQUE DA SILVA APOLINARIO, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento, no regime inicial FECHADO, da pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 777 dias-multa, no valor unitário mínimo;

Permito o apelo em liberdade.

Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários.

Custas na forma da lei, observando a gratuidade da justiça que ora defiro.

P.I.C.

Dois Corregos, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA